

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 246/2535

บริษัทตันติโกวิท จำกัด

โจทก์

นายสมศักดิ์ เกษมสุข

จำเลย

นายสมศักดิ์ เกษมสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อเท็จจริง สำหรับคดีส่วนอาญาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ส่วนคดีแพ่งทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท และเป็นการฟ้องขับไล่จำเลย ออกจากอสังหาริมทรัพย์ อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกิน เดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว จึง ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คดีนี้จำเลยต่อสู้โดยอาศัยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ทั้งนี้โดยจำเลยได้เข้าครอบครองที่พิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนา เป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลากว่าสิบปีจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว และปัญหาเกี่ยวกับประเด็นนี้ ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้ว ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อกฎหมายที่สมควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัยในชั้นศาลฎีกาเป็นอย่างยิ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 129)

คดีส่วนอาญา ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 362,365(3) จำคุก 6 เดือนปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มี
กำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ให้
จำเลย และบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์เฉพาะส่วนที่พิพาทตามฟ้อง และให้
จำเลยรื้อถอนบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ออกไปให้พื้นที่ดินของโจทก์ดัง
กล่าว และห้ามไม่ให้จำเลย และบริวารเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการ
ครอบครอง ที่ดินของโจทก์ดังกล่าว และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ เป็นเงิน
เดือนละ 300 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะหยุดการรบกวนการ
ครอบครองของโจทก์ เฉพาะส่วนที่พิพาทตามฟ้องโดยสิ้นเชิง ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้
ยก

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 124)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 127)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังว่า จำเลยอาศัยที่ดินพิพาท ชั่วคราว
จำเลยเถียงว่าจำเลยอยู่อาศัยอย่างเป็นเจ้าของ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัย
พยานหลักฐานเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ดังนั้นจึงต้องห้ามฎีกาตามที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
มานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังว่า จำเลยอาศัยที่ดินพิพาท ชั่วคราว
จำเลยเถียงว่าจำเลยอยู่อาศัยอย่างเป็นเจ้าของ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัย

พยานหลักฐานเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ดังนั้นจึงต้องห้ามฎีกาตั้งที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
มานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-มงคล สระแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>